

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4730/2530

พนักงานอัยการจังหวัดหนองคาย
นายสมคิด ไชยปัญญา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 มาตรา 10

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7, มาตรา 69, มาตรา 17

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 10 บัญญัติให้
ฝิ่นหรือมูลฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 7 ดังนั้น การที่จำเลยมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นไว้ในความครอบครองจึง
เป็นความผิดต่อบทกฎหมายมาตราเดียวกันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 69 วรรคหนึ่ง เป็นความผิดเพียงกรรมเดียว

ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยฐานมีฝิ่นดิบและมีมูลฝิ่นเป็น 2 กรรมเป็นการไม่ชอบ
แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันเสพฝิ่นมีฝิ่นดิบและมีมูลฝิ่นไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๗, ๕๘, ๖๙, ๙๑, ๑๐๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓, ๔, ๖, ๑๐ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑ ริมของ
กลาง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำนายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๑ ที่ ๓ ที่ให้การปฏิเสธโดยให้
โจทก์ฟ้องเป็นคดีใหม่

ศาลชั้นต้นดำเนินคดีต่อมาเฉพาะตัวจำเลยที่ ๒ พิพากษาว่าจำเลยมีความผิด
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๗, ๘, ๑๗, ๕๘, ๖๙, ๙๑,
๑๐๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๓, ๔, ๖, ๑๐
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๓, ๙๑ เรียงกระทงลงโทษฐานร่วมกันเสพฝิ่นจำคุก
๖ เดือนฐานร่วมกันมีฝิ่นดิบจำคุก ๓ ปีฐานร่วมกันมีมูลฝิ่นจำคุก ๓ ปีรวม ๖ ปี ๖
เดือนลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่งคงจำคุกจำเลยที่ ๒ ไว้
๓ ปี ๓ เดือนของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานมีฝิ่นดิบจำคุก ๖ เดือน
ฐานมีมูลฝิ่นจำคุก ๖ เดือนรวมจำคุก ๑ ปีจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่งจำคุก ๖ เดือนรวมกับความผิดฐานเสพฝิ่น
ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นคงจำคุก ๙ เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่าปรากฏว่าที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานมีฝิ่นดิบจำคุก ๖ เดือนและฐานมีมูลฝิ่นจำคุก ๖ เดือนนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือความผิดฐานมีฝิ่นและมีมูลฝิ่นในคดีนี้ต้องบังคับตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๘ ซึ่งมาตรา ๑๐ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติว่าในขณะที่ไม่มีประกาศให้ฝิ่นมูลฝิ่นหรือพันธุ์ฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทใดให้ฝิ่นหรือมูลฝิ่นตามกฎหมายว่าด้วยฝิ่นเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๒ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗ ดังนั้นการที่จำเลยมีฝิ่นดิบและมีมูลฝิ่นจึงเป็นความผิดต่อกฎหมายมาตราเดียวกันตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๙ วรรคหนึ่งจึงต้องลงโทษจำเลยที่ ๒ ฐานมีฝิ่นดิบและมูลฝิ่นเพียงกรรมเดียวที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลยที่ ๒ ทั้งฐานมีฝิ่นดิบและฐานมีมูลฝิ่นเป็น ๒ กรรมจึงไม่ชอบซึ่งแม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกาสาลฎีกาย่อมมีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่ ๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗, ๖๙ วรรคหนึ่งฐานมีฝิ่นดิบกับมูลฝิ่นจำคุก ๖ เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่งจำคุก ๓ เดือนเมื่อรวมกับความผิดฐานเสพฝิ่นตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คงจำคุก ๖ เดือนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

ศาลจังหวัดหนองคาย - นายสมนึก พานิช

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา ธนानันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ